

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 6 – KHÁNH HOÀ
TỈNH KHÁNH HOÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2025/HS-ST
Ngày: 22/12/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 – KHÁNH HOÀ**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Lan

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Tấn Đạt
2. Ông Nguyễn Thanh Hạnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Trần Ngọc Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 6 – Khánh Hoà.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Khánh Hoà tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Luân – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 – Khánh Hoà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2025/HSST ngày 27 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2025/QĐXXST-HS ngày 08/12/2024 đối với bị cáo:

Phan Thanh B (tên gọi khác không), sinh năm 1983 tại Vĩnh Long. Nơi cư trú: Số G, ấp T, xã H, tỉnh Vĩnh Long. Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Đ (Đã chết) và bà Nguyễn Thị B1; Vợ tên Nguyễn Thị Kiều T; Có 4 người con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã H, tỉnh Vĩnh Long (Bị cáo có mặt).

- Người bị hại: Ông Tapur T1, sinh năm 1998 (Đã chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

- 1./ Ông Kator C, sinh năm 1959 (Xin xét xử vắng mặt)
- 2./ Bà Tapur Thị N, sinh năm 1963 (Xin xét xử vắng mặt)

Cùng nơi cư trú: Thôn Á, xã T, tỉnh Khánh Hòa.

- Bị đơn dân sự: Ông Cao Sơn V, sinh năm 1974 (Xin xét xử vắng mặt)

Nơi cư trú: Số A, đường C, ấp F, xã B, tỉnh Vĩnh Long.

- Người làm chứng: Ông Phan Minh T2, sinh năm 1980 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Số B ấp B, phường B, tỉnh Vĩnh Long.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phan Thanh B, sinh năm 1983 được Bộ G cấp giấy phép lái xe Hạng E ngày 17/9/2021 theo quy định. Ngày 29/4/2025 anh Cao Sơn V là chủ sở hữu xe ô tô biển số 71F-001.95 thuê Bằng lái xe ô tô biển số 71F – 001.95 chở khách từ tỉnh Bến Tre (Nay là tỉnh Vĩnh Long) đi tỉnh Bình Định (Nay là tỉnh Gia Lai). Trên đường về vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/5/2025, B điều khiển xe chạy trên đường C - V hướng Bắc – N. Bằng điều khiển xe ô tô biển số 71F-001.95 chạy đến địa phận xã L, huyện T, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là xã T, tỉnh Khánh Hòa) thì B điều khiển xe ô tô rẽ vào đường dẫn cao tốc để đi ra đường Q với tốc độ khoảng dưới 50Km/h. Khi B điều khiển xe ô tô chạy gần đến khu vực điểm mở không đặt giải phân cách cố định giữa đường (cách khu vực điểm mở khoảng 10m) và là nơi giao nhau giữa đường dẫn cao tốc với đường liên thôn S đi thôn B, B quan sát hai hướng của đường liên thôn S đi thôn B 1 không phát hiện có phương tiện tham gia giao thông nên B tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy vào vị trí giao nhau thì lúc này B phát hiện xe mô tô không gắn biển số do anh Tapur T1 điều khiển chạy trên đường liên thôn hướng thôn S đi thôn B chạy vào vị trí giao nhau với đường dẫn Cao tốc, khoảng cách giữa hai xe lúc này khoảng 01m. Bằng không kịp xử lý để phân đầu bên trái xe ô tô tông vào ngang hông bên phải xe mô tô gây ra tai nạn. Hậu quả: anh Tapur T1 chết tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả khám nghiệm ghi nhận:

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn tại ngã tư đường dẫn cao tốc giao nhau với đường liên thôn S - B thuộc địa phận thôn B, xã L, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. Phía Bắc hướng đi xã C, phía Nam hướng đi xã L, phía Đông hướng đi Quốc lộ A, hướng Tây đi cao tốc C - V. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngay tại ngã tư giao nhau đường dẫn cao tốc với đường liên thôn S - B, đường rộng 12,0m. Phần đường một chiều theo hướng đường C-V ra đường Q có 02 làn đường trong đó làn đường dành cho xe ô tô rộng 3,7m, làn trong sát mép đường rộng 1,9m. Vị trí xảy ra tai nạn có 01 khoảng trống (điểm mở) không đặt dải phân cách cứng ở giữa đường; có 01 vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường rộng 2,3m được đặt ở đầu của điểm mở ở hướng Tây và 02 biển báo cấm đi ngược chiều được đặt tại hai đầu của điểm mở. Tại vị trí không đặt dải phân cách cứng có chiều rộng là 30,7m, có vạch sơn trắng không liên tục phân chia hai làn đường dành cho xe ô tô với làn trong sát lề đường. Trước vị trí xảy ra tai nạn trên phần đường theo hướng đường C-V ra đường Q có 05 biển báo giao thông được đặt ở phía ngoài mép lề đường bên phải lần lượt: 01 biển báo hết mọi lệnh cấm cách vị trí xảy ra tai nạn là 151,5m; 01 biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50km/h cách vị trí xảy ra tai nạn là 134,5m; 01 biển báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên cách vị trí xảy ra tai nạn là 125,5m; 01 biển báo cấm quay xe cách vị trí xảy ra tai nạn là 117,9m; 01 biển báo người đi bộ sang ngang cách vị trí xảy ra tai nạn là 13,2m. Có 03 gờ giảm tốc không liên tục trên làn đường dành cho xe ô tô lần lượt là gờ giảm tốc thứ nhất có 05 vạch sơn vàng rộng 2,45m, cách gờ giảm tốc thứ hai là 19,3m; gờ giảm tốc thứ hai có 05 vạch sơn vàng rộng 2,65m, cách gờ giảm tốc thứ ba là 19,1m; gờ giảm tốc thứ 3 có 07 vạch sơn vàng rộng 3,86m. Điểm đầu gờ giảm tốc hướng đường C-

V ra đường Q cách vị trí xảy ra tai nạn là 127,6m, điểm cuối gờ giảm tốc cách vị trí xảy ra tai nạn là 27,6m.

Đường bê tông liên thôn S – Bà R giao với đường nhánh dẫn vào cao tốc C - V ở hướng Bắc rộng 6,5m. Trước điểm giao với đường nhánh dẫn vào cao tốc có 03 biển báo giao thông được đặt ở phía ngoài mép lề đường bên phải lần lượt: 01 biển báo nguy hiểm đi chậm cách đường nhánh vào cao tốc là 33,2m; 01 biển báo nguy hiểm giao nhau với đường ưu tiên cách đường nhánh vào cao tốc là 15,4m; 01 biển báo cấm các loại xe 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ rẽ trái và rẽ phải cách đường nhánh vào cao tốc là 5,2m. Có 02 gờ giảm tốc không liên tục lần lượt là gờ giảm tốc thứ nhất có 05 vạch sơn vàng rộng 2,6m, cách gờ giảm tốc thứ hai là 14,4m; gờ giảm tốc thứ hai có 05 vạch sơn vàng rộng 2,65m, cách mép đường bên phải hướng Quốc lộ A đi cao tốc C - V là 8,5m. Tiến hành khám nghiệm theo hướng từ T - Đông và chọn mép đường bên phải từ đường dẫn cao tốc C - V làm chuẩn.

Vị trí số 1 là vết cày không liên tục dài 22,6m, có hướng Đông – Nam, điểm rộng nhất là 0,7m, sâu nhất là 0,5cm, đếm đầu vết cày cách mép lề đường bên phải là 4,68m, điểm cuối vết cày cách mép bên phải là 2,2m.

Vị trí số 2 là vết màu nâu dạng phun không liên tục kích thước (16,6x0,7)m theo hướng đi Quốc lộ A cách mép lề đường bên phải là 5,1m, cách vị trí số 1 là 6,56m.

Vị trí số 3 là xe ô tô khách biển số 71F-001.95 đang dừng trên làn đường dành cho xe ô tô, đầu quay hướng đi Quốc lộ A, trục bánh trước bên phải cách mép lề đường bên phải là 0,65m, cách vị trí số 2 là 9m.

Vị trí số 4 là xe máy không biển kiểm soát trong trạng thái ngã nghiêng bên trái nằm ngay dưới đầu xe ô tô khách biển số 71F-001.95, đầu xe máy quay hướng Quốc lộ A. T3 trục bánh sau xe máy cách trục bánh trước bên trái xe ô tô khách là 0,9m.

Vị trí số 5 là tử thi Tapur Thanh, đầu quay hướng Đ1, chân quay về hướng Nam, đầu tử thi cách dải phân cách cứng là 0,75cm.

Tại bản Kết luận giám định tử thi số 42/KLGĐTT-TTGĐYK-PY ngày 15/5/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh N kết luận:

- Kết quả khám nghiệm: Đa tổn thương cơ thể, gãy xương sườn bên phải, gãy xương đùi phải, xương cẳng chân phải.

- Kết luận nguyên nhân chết: Vì gia đình không đồng ý cho giải phẫu tử thi với kết quả khám bên ngoài chúng tôi không đủ yếu tố kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân.

Tại bản Kết luận giám định số 122/KL-KTHS ngày 19/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận:

- Dấu vết trượt xước, vỡ, mất sơn màu đỏ, bám dính chất màu đen ở cụm đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, cản trước bên trái đầu xe ô tô biển số 71F-001.95, có chiều từ trước về sau, từ trái qua phải (ảnh 9 trong bản giám định), phù hợp với dấu vết trượt xước, cong vênh biến dạng, mất nhựa, mất cao su tại các chi tiết phía trước bên phải đèn xi nhan, ốp nhựa, giảm sóc bám dính chất đỏ (dạng sơn) ở mặt ngoài phía trước có chiều từ trước về sau, từ phải qua trái của xe mô tô không biển số, số khung RLSDL11ANJV110023, số máy CGA1-509605 (ảnh 18 trong bản

ảnh giám định). Đây cũng là vùng va chạm giữa xe ô tô biển số 71F- 001.95 với xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Satria không biển số, số khung RLSDL11ANJV110023, số máy CGA1-509605.

Căn cứ vào dấu vết, vật chứng và hồ sơ vụ tai nạn gửi giám định: Tại thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô biển số 71F-001.95 với xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Satria không biển số, số khung RLSDL11ANJV110023, số máy CGA1- 509605 va chạm với nhau tại ngã tư giao nhau đường D - V với đường liên thôn S - B (vị trí số 1) trong bản ảnh khám nghiệm hiện trường, phần đường hướng từ nút giao Du Long đường cao tốc C1-V ra đường Q.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Cáo trạng số 06/CT-VKSV6 ngày 26/11/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Khánh Hoà truy tố bị cáo Phan Thanh B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phan Thanh B về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phan Thanh B từ 12 cho đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 cho đến 30 tháng.

Phần dân sự: Phan Thanh B và ông Cao Sơn V đã bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 150.000.000 đồng (Trong đó Phan Thanh B bồi thường 10.000.000 đồng; ông Cao Sơn V bồi thường 140.000.000 đồng). Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu gì thêm và xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Đề nghị hội đồng xét xử tuyên trả lại cho Phan Thanh B 01 giấy phép lái xe hạng E số 830138010390, cấp ngày 17/9/2021.

Ông Cao Sơn V chủ sở hữu xe ô tô 71F-001.95 không yêu cầu Bằng phải bồi thường thiệt hại đối với xe ô tô nên không xem xét.

Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu Bằng bồi thường thiệt hại xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Satria, màu đen không biển số do Tapur T1 điều khiển nên không xem xét.

- Xe ô tô khách biển số 71F-001.95, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKTT và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm nguyên, 01 thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu ghi camera của xe ô tô khách biển số 71F-001.95 và 01 thiết bị đầu đọc thẻ RFID màu đen. Qua điều tra xác định đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của anh Cao Sơn V nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho anh V là đúng quy định của pháp luật.

- Xe mô tô không biển số nhãn hiệu Suzuki Satria, màu đen. Qua điều tra xác định là tài sản của bị hại Tapur Thanh nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho người đại diện hợp pháp của bị hại là đúng quy định của pháp luật.

- Hành vi của Tapur T1 đã vi phạm khoản 1,2 Điều 9; điểm c, d khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 3 Điều 12 và khoản 1 Điều 22 của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Tuy nhiên do Tapur T1 đã chết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K không đề nghị xử lý đối với T1 là đúng quy định.

Đại diện hợp pháp của bị hại ông Kator C và bà Tapur Thị N xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật;

Bị cáo đồng ý với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát tại phiên tòa, không có tranh luận gì.

Lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án: Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an tỉnh K, Điều tra viên, Viện kiểm sát khu vực 6, tỉnh Khánh Hoà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ buộc tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, bị đơn dân sự, người đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố, có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/5/2025 Phan Thanh B điều khiển xe ô tô khách biển số 71F – 001.95 chạy trên đường dẫn cao tốc hướng đi Quốc lộ A đến vị trí giao nhau với đường không ưu tiên thuộc thôn B, xã L, huyện T, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là thôn B, xã T, tỉnh Khánh Hòa). Đây là vị trí có các biển cảnh báo nguy hiểm, có vạch kẻ đường và biển báo hiệu dành cho người đi bộ và có các gờ giảm tốc nhưng Bằng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn dẫn đến xe ô tô do B điều khiển tông vào phía trước bên phải xe mô tô do Tapur T1 điều khiển đi từ đường nhánh ra đường chính theo hướng đi từ thôn S đi thôn B. Hậu quả Tapur Thanh chết tại chỗ.

Hành vi trên của Phan Thanh B đã vi phạm khoản 28 Điều 9; điểm c, d khoản 2 Điều 11; điểm a, b khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Khánh Hoà truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại cũng có lỗi; bị cáo có 04 con dưới 15 tuổi. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài căn cứ giảm nhẹ trên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ khác.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

[4]. Xét về lỗi gây ra tai nạn: Ngoài bị cáo Phan Thanh B không chú ý quan sát, không giảm tốc độ xe đến mức an toàn dẫn đến tai nạn giao thông. Theo khoản 1 Điều 22 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì xe đi từ đường nhánh phải nhường đường cho xe đi đường chính từ bất cứ hướng nào. Tuy nhiên khi anh Tapur T1 đi từ đường nhánh ra đường chính theo hướng đi từ thôn S đi thôn B không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi đường chính nên anh Tapur T1 cũng có lỗi. Vậy nguyên nhân gây ra tai nạn là lỗi hỗn hợp cả bị cáo và bị hại.

[5]. Trên cơ sở xem xét nguyên nhân phát sinh tội phạm, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm an toàn giao thông, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Tuy nhiên bị hại cũng có lỗi, Đại diện hợp pháp của bị hại ông Kator C và bà Tapur Thị N xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, việc làm ổn định, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hại cho xã hội và có đủ các điều kiện được hưởng án treo theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết “Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo” của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 nên cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tính răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[6]. Phần dân sự: Phan Thanh B và ông Cao Sơn V đã bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 150.000.000 đồng (Trong đó Phan Thanh B bồi thường 10.000.000 đồng; ông Cao Sơn V bồi thường 140.000.000 đồng). Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7]. Ông Cao Sơn V chủ sở hữu xe ô tô 71F-001.95 không yêu cầu Bằng phải bồi thường thiệt hại đối với xe ô tô nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu Bằng bồi thường thiệt hại xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Satria, màu đen không biển số do Tapur T1 điều khiển nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9]. Xe ô tô khách biển số 71F-001.95, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKKT và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt

buộc TNDS, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm nguyên, 01 thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầu ghi camera của xe ô tô khách biển số 71F-001.95 và 01 thiết bị đầu đọc thẻ RFID màu đen. Qua điều tra xác định đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của anh Cao Sơn V nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho anh V là đúng quy định của pháp luật.

[10]. Xe mô tô không biển số nhãn hiệu Suzuki Satria, màu đen. Qua điều tra xác định là tài sản của bị hại Tapur Thanh nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho người đại diện hợp pháp của bị hại là đúng quy định của pháp luật.

[11]. Trả lại cho Phan Thanh B 01 giấy phép lái xe hạng E số 830138010390, cấp ngày 17/9/2021.

[12]. Hành vi của Tapur T1 đã vi phạm khoản 1, 2 Điều 9; điểm c, d khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 3 Điều 12 và khoản 1 Điều 22 của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Tuy nhiên do Tapur T1 đã chết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K không đề nghị xử lý đối với T1 là đúng quy định.

[13]. Về án phí: Bị cáo Phan Thanh B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

2. Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh B phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

3. Xử phạt: Bị cáo Phan Thanh B 01 (*Một*) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (*Hai*) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/12/2025).

Giao bị cáo Phan Thanh B cho Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Trả lại cho Phan Thanh B 01 giấy phép lái xe hạng E số 830138010390, cấp ngày 17/9/2021.

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phan Thanh B phải chịu 200.000^d (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 61, 62, 64 và Điều 331 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn dân sự, người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Khánh Hoà;
- VKSND tỉnh Khánh Hoà;
- VKSND khu vực 6, tỉnh Khánh Hoà;
- Phòng PV 06 công an tỉnh Khánh Hoà;
- THADS tỉnh Khánh Hoà;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu (hồ sơ, án văn)/.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đỗ Thị Lan